

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1509/2538	นางสาวปรียานุช ธีระรัตน์	โจทก์
	นายจิรศักดิ์ รุ่งสาโรจน์	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนางนันทกา รุ่งสาโรจน์	
		จำเลย
	นายจิรศักดิ์ รุ่งสาโรจน์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยไม่นำเงินหรือหลักประกันมาวางศาล ตามคำสั่ง จึงเป็นการไม่ชอบ จึงไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ที่ไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้ศาลฎีกาได้พิจารณาและ วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว โปรดมีคำสั่งรับ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาและมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของนางนันทกา รุ่งสาโรจน์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 91,013.01 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ สำหรับจำเลยร่วมให้ยกฟ้องเสีย ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าตามฎีกาของจำเลยไม่ปรากฏข้อโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แต่อย่าง

ใดจึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ อีกทั้งเนื้อหาตามฎีกาก็เป็นเรื่อง โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้นซึ่งศาลอุทธรณ์ยังมีได้ยกขึ้นวินิจฉัย จึงไม่รับฎีกา (อันดับ 148)
จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 150)
จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 153)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมา
วางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา
247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมา
วางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา
247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>